Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rajdika Shifa Alamsyah Bin Dixi Hardiansyah**;
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ir. H. Djuanda Gg. Bojong Neros Rt. 004/013 Kel. Paledang, Kec. Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa **Rajdika Shifa Alamsyah Bin Dixi Hardiansyah** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hadi Kurnia, SH dari Pos Bantuan Hukum LKBH UPN VETERAN JAKARTA berkedudukan di Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAJDIKA SHIFA ALAMSYAH Bin DIXI HARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjual narkotika golongan I"** sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rajdika Shifa Alamsyah Bin Dixi Hardiansyah berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong kain kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja (berat brutto 11,50 gram, berat netto 9,7858 gram) dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja (dengan berat brutto 3, 27 gram, berat netto 2,2619 gram);
- 1 (satu) buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 29 cm (kode A);
- 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode B);
- 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode C);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta sim card nomor 0858-8986-1353;

agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkenan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meringankan hukuman Terdakwa seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

-------- Bahwa terdakwa **RAJDIKA SHIFA ALAMSYAH Bin DIXI HARDIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan samping air mancur Jl.Jendral Sudirman Kel.Sempur Kec.Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dikarenakan tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Sdr.Fachry Romadhan (DPO) bermaksud membeli ganja sebanyak ½ garis seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat bertemu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan samping air mancur Jl.Jendral Sudirman Kel.Sempur Kec.Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat, setelah bertemu Sdr. Fachry Romadhan ditempat yang disepakati maka terdakwa memberikan uang pembayaran ganja kepada Sdr.Fachry Romadhan dan setelah menerima ½ garis ganja maka terdakwa pulang ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumahnya dan membuat 1 (satu) linting ganja sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam kantong kain kecil;

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan April 2023 terdakwa juga membeli ganja sebanyak ½ garis seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui akun Instagram yaitu @chekandchong melalui direct message, yang dibayar dengan cara transfer dan ganja dikirim ke rumah terdakwa, bahwa ganja yang diterima terdakwa terdapat 3 (tiga) biji maka terdakwa menanamnya menggunakan pot karena terdakwa mendapat informasi kalau tanaman ganja bisa dipakai untuk obat berbagai penyakit, lalu sebagian ganja tersebut ada yang dijual terdakwa kepada Sdr.SAEPUL BAHRI (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dan kepada Sdr.Kemal Ali Nursani (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 JUli 2023;

-Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ditangkap petugas Polres Jakarta Selatan yaitu saksi Fernando Hutasoit, SH dan Mamik Heri Hidayat,SH, pada waktu dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah kantong kain kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 11,50 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3, 27 gram;

b. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta sim card nomor 0858-8986-1353

yang diletakkan di atas tempat tidur kamar terdakwa

c. 1 (satu) buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 29 cm (kode A);

d. 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode B);

e. 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode C);

yang diletakkan di rooftop/ balkon lantai 4.

- Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka barang bukti berupa :

a. 1 (satu) batang tanaman ganja tinggi 29 cm dengan jumlah daun 15 (lima belas) lembar nomor barang bukti 3207/2023/NF;

b. 1 (satu) batang tanaman ganja tinggi 23 cm dengan jumlah daun 23 (dua puluh tiga) lembar nomor barang bukti 3208/2023/NF;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. 1 (satu) batang tanaman ganja tinggi 23 cm dengan jumlah daun 24 (dua puluh empat) lembar nomor barang bukti 3209/2023/NF;

d. Daun ganja kering dengan berat netto 9,7858 gram (nomor barang bukti 3210/2023/BF);

e. Daun ganja kering berat netto 2,2619 gram (nomor barang bukti 3211/2023/NF)

adalah benar Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3102 /NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh YUSWARDI.S.Si,Apt dan RITA SETYANI PAKSIANA, SH selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 3207/2023/NF s/d 3211/2023/NF berupa batang tanaman, daun-daun kering dan biji-biji kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa terdakwa telah membeli narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

----------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ***Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika***. ----------

ATAU

Kedua :

-------- Bahwa terdakwa **RAJDIKA SHIFA ALAMSYAH Bin DIXI HARDIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jl.Ir.H.Djuanda Gg.Bojong Neros RT 04 RW 13 Kel.Paledang Kec.Kota Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dikarenakan tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

-Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat kepada petugas Polres Jakarta Selatan kalau terdakwa terlibat peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Jagakarsa Jakarta Selatan, lalu saksi Fernando Hutasoit, SH dan Mamik Heri Hidayat, SH bersama tim melakukan surveilans dengan mengikuti pergerakan terdakwa hingga sampai di sebuah rumah di Jl.Ir.H.Djuanda Gg.Bojong Neros RT 04 RW 13 Kel.Paledang Kec.Kota Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib saksi Fernando Hutasoit, SH dan Mamik Heri Hidayat,SH mendatangi rumah tersebut yang ternyata adalah rumah terdakwa, pada waktu dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah kantong kain kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 11,50 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3, 27 gram;

b. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta sim card nomor 0858-8986-1353

yang diletakkan di atas tempat tidur kamar terdakwa

c. 1 (satu) buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 29 cm (kode A);

d. 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode B);

e. 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode C);

yang diletakkan di rooftop/ balkon lantai 4.

- Selanjutnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut karena terdakwa telah menguasai ganja tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun ganja tersebut (1 buah kantong kain kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 11,50 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3, 27 gram) merupakan sisa dari ganja yang dibeli terdakwa dari Sdr.Fachry Romadhon (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2023, sedangkan barang bukti sebagaimana kode A, B dan C

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah ganja yang dibeli terdakwa dari akun Instagram chekandchong pada bulan April 2023;

- Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka barang bukti berupa :
  a. 1 (satu) batang tanaman ganja tinggi 29 cm dengan jumlah daun 15 (lima belas) lembar nomor barang bukti 3207/2023/NF;
  b. 1 (satu) batang tanaman ganja tinggi 23 cm dengan jumlah daun 23 (dua puluh tiga) lembar nomor barang bukti 3208/2023/NF;
  c. 1 (satu) batang tanaman ganja tinggi 23 cm dengan jumlah daun 24 (dua puluh empat) lembar nomor barang bukti 3209/2023/NF;
  d. Daun ganja kering dengan berat netto 9,7858 gram (nomor barang bukti 3210/2023/BF);
  e. Daun ganja kering berat netto 2,2619 gram (nomor barang bukti 3211/2023/NF)

adalah benar Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3102 /NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh YUSWARDI.S.Si,Apt dan RITA SETYANI PAKSIANA, SH selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 3207/2023/NF s/d 3211/2023/NF berupa batang tanaman, daun-daun kering dan biji-biji kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ***Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERNANDO HUTASOIT, SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Rahadian telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa di Jl.Ir.H.Djuanda Gg.Bojong Neros RT 04 RW 13 Kel.Paledang Kec.Kota Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat;

- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti yaitu :

a. Diletakkan di atas tempat tidur kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong kain kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 11,50 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3, 27 gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta sim card nomor 0858-8986-1353;

b. Diletakkan di rooftop/ balkon lantai 4 berupa 1 (satu) buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 29 cm (kode A), 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode B), 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode C).

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Sdr.Fachry Romadhon (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2023 dan dari akun Instagram chekandchong pada bulan April 2023.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebagian ganja tersebut ada yang dijual terdakwa kepada Sdr.SAEPUL BAHRI (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dan kepada Sdr.Kemal Ali Nursani (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi RAHADIAN SATRIA WIBAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi bersama saksi Fernando dan tim telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah terdakwa di Jl.Ir.H.Djuanda Gg.Bojong Neros RT 04 RW 13 Kel.Paledang Kec.Kota Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat.

- Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik hasilnya adalah benar narkotika jenis ganja sesuai Berita Acara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3102 /NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh YUSWARDI.S.Si,Apt dan RITA SETYANI PAKSIANA, SH selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebagian ganja tersebut ada yang dijual terdakwa kepada Sdr.SAEPUL BAHRI seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dan kepada Sdr.Kemal Ali Nursani seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual ganja tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Reza Ferdiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
   - Bahwa saksi teman kuliah terdakwa tahun 2020;
   - Bahwa saksi hanya tahu kalau terdakwa sedang meneliti keperluan skripsinya ingin membuat alat untuk mengekstrak tumbuhan ganja sebagai penangkal epilepsy ;
   - Bahwa Terdakwa baru merencanakan membuat alat ;
   - Bahwa saksi tidak tahu bahan baku tersebut sudah ditanam ;
   - Bahwa judulnya dan powerpoint saksi tahu ;
   - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi Petrus Widiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena teman kuliah dan tidak ada hubungan keluarga ;
   - Bahwa terdakwa pernah mengobrol dengan saksi tentang alat untuk mengekstrak tumbuhan untuk obat penangkal epilepsi, namun saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah membuat alat tersebut atau belum ;
   - Bahwa saksi berbeda kelas tetapi satu angkatan dengan Terdakwa ;
   - Bahwa menurut teori kandungan ganja untuk penyembuhan ;
   - Bahwa saksi tidak pernah menawarkan ganja ;
   - Bahwa saksi tidak tahu ada ijin atau tidak ;
   - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Polres Jakarta Selatan di rumah terdakwa di Jl.Ir.H.Djuanda Gg.Bojong Neros RT 04 RW 13 Kel.Paledang Kec.Kota Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib.
- Bahwa barang bukti yang diambil dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong kain kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 29 cm, 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm, 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm dan sebuah HP Samsung Galaxy A20 warna hitam.
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Fachry Romadhon pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2023 seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari akun Instagram chekandchong pada bulan April 2023 seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual ganja tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa ganja yang terdakwa beli bulan April 2023 tersebut terdapat biji, lalu terdakwa tanam ke dalam 3 (tiga) buah pot.
- Bahwa ganja tersebut sebagian terdakwa jual kepada Sdr.SAEPUL BAHRI seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dan kepada Sdr.Kemal Ali Nursani seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023.
- Bahwa terdakwa menanam biji ganja tersebut untuk penelitian, tapi tidak ada ijinnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan menjual ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong kain kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja (berat brutto 11,50 gram, berat netto 9,7858 gram) dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja (dengan berat brutto 3, 27 gram, berat netto 2,2619 gram);
2. 1 (satu) buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 29 cm (kode A);
3. 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode B);
4. 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode C);
5. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta sim card nomor 0858-8986-1353.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3102 /NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh YUSWARDI.S.Si,Apt dan RITA SETYANI PAKSIANA, SH selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, maka didapatkan petunjuk yang kuat bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Polres Metro Jakarta Selatan karena telah menjual, membeli narkotika golongan I berupa ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jl.Ir.H.Djuanda Gg.Bojong Neros RT 04 RW 13 Kel.Paledang Kec.Kota Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat, Terdakwa ditangkap oleh saksi Fernando Hutasoit, SH dan Mamik Heri Hidayat, SH (Anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan) dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti yaitu:
  - Yang diletakkan di atas tempat tidur kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong kain kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 11,50 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3, 27 gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta sim card nomor 0858-8986-1353;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Yang diletakkan di rooftop/ balkon lantai 4 berupa 1 (satu) buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 29 cm (kode A), 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode B), 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode C).

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Sdr.Fachry Romadhan (DPO) bermaksud membeli ganja sebanyak ½ garis seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat bertemu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan samping air mancur Jl.Jendral Sudirman Kel.Sempur Kec.Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat, setelah bertemu Sdr. Fachry Romadhan ditempat yang disepakati maka terdakwa memberikan uang pembayaran ganja kepada Sdr.Fachry Romadhan dan setelah menerima ½ garis ganja maka terdakwa pulang ke rumahnya dan membuat 1 (satu) linting ganja sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam kantong kain kecil;

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan April 2023 terdakwa juga membeli ganja sebanyak ½ garis seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui akun Instagram yaitu @chekandchong melalui direct message, yang dibayar dengan cara transfer dan ganja dikirim ke rumah terdakwa, lalu sebagian ganja tersebut ada yang dijual terdakwa kepada Sdr.SAEPUL BAHRI (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dan kepada Sdr.Kemal Ali Nursani (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yang bernama Terdakwa **Rajdika Shifa Alamsyah Bin Dizi Hardiansyah** dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jl.Ir.H.Djuanda Gg.Bojong Neros RT 04 RW 13 Kel.Paledang Kec.Kota Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat, Terdakwa ditangkap oleh saksi Fernando Hutasoit, SH dan Mamik Heri Hidayat, SH (Anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan) dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti yaitu:

- Yang diletakkan di atas tempat tidur kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong kain kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 11,50 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3, 27 gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta sim card nomor 0858-8986-1353;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Yang diletakkan di rooftop/ balkon lantai 4 berupa 1 (satu) buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 29 cm (kode A), 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode B), 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode C).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi Fernando Hutasoit, SH dan Mamik Heri Hidayat, SH (Anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan) dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti yaitu:

- Yang diletakkan di atas tempat tidur kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong kain kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 11,50 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3, 27 gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta sim card nomor 0858-8986-1353;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Yang diletakkan di rooftop/ balkon lantai 4 berupa 1 (satu) buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 29 cm (kode A), 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode B), 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode C).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa awalnya terdakwa menghubungi Sdr.Fachry Romadhan (DPO) bermaksud membeli ganja sebanyak ½ garis seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat bertemu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan samping air mancur Jl.Jendral Sudirman Kel.Sempur Kec.Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat, setelah bertemu Sdr. Fachry Romadhan ditempat yang disepakati maka terdakwa memberikan uang pembayaran ganja kepada Sdr.Fachry Romadhan dan setelah menerima ½ garis ganja maka terdakwa pulang ke rumahnya dan membuat 1 (satu) linting ganja sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam kantong kain kecil;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar bulan April 2023 terdakwa juga membeli ganja sebanyak ½ garis seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui akun Instagram yaitu @chekandchong melalui direct message, yang dibayar dengan cara transfer dan ganja dikirim ke rumah terdakwa, lalu sebagian ganja tersebut ada yang dijual terdakwa kepada Sdr.SAEPUL BAHRI (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dan kepada Sdr.Kemal Ali Nursani (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3102 /NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh YUSWARDI.S.Si,Apt dan RITA SETYANI PAKSIANA, SH selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kantong kain kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja (berat brutto 11,50 gram, berat netto 9,7858 gram) dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja (dengan berat brutto 3, 27 gram, berat netto 2,2619 gram);
- 1 (satu) buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 29 cm (kode A);
- 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode B);
- 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode C);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta sim card nomor 0858-8986-1353;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rajdika Shifa Alamsyah Bin Dixi Hardiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli* narkotika golongan I"**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong kain kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja (berat brutto 11,50 gram, berat netto 9,7858 gram) dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja (dengan berat brutto 3, 27 gram, berat netto 2,2619 gram);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 29 cm (kode A);
- 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode B);
- 1 (satu) buah buah pot warna hitam berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi 23 cm (kode C);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna hitam beserta sim card nomor 0858-8986-1353;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Abu Hanifah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Joni Kondolele, S.H., M.H , Kamijon, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subarkah, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Wiwin Haryanti, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.H Abu Hanifah, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Panitera Pengganti,

Subarkah, SH.MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)